

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio - Sezione XVII
Sentenza del 03/02/2025 - n. 691

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO
DICIASSETTESIMA SEZIONE

SENTENZA

- sull'appello n. 5057/2021 depositato il 25/10/2021

proposto da

xxxx Difeso da

Avv. xxxxx

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Comune di Sora - Corso Volsci N. 111 03039 Sora FR

elettivamente domiciliato presso comunedora@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 146/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 25/02/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Per la pratica forense è presente il Dott. Lorenzo SILVI.

E' presente il difensore della contribuente che si riporta all'appello depositato.

E' presente il funzionario del Comune di Sora che si riporta alle controdeduzioni depositate.

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto dinanzi alla CTP di Frosinone, xxx contestava la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento TOSAP, Provv. n. 2405 del 12 novembre 2019, notificatole con raccomandata a/r n. (...) dall'Ufficio Tributi del Comune di Sora, a mezzo del quale l'Ente impositore richiedeva il pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per le annualità 2014-2015-2016-2017-2018, per l'importo complessivo di Euro 1.090,00, così determinato: Euro 535, 55 per l'imposta, Euro 8,52 per interessi, Euro 535, 55 per sanzioni, Euro 10,00 per spese di notifica, Euro 0,38 per arrotondamento.

La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi:

1) assoluta incompetenza del dirigente del servizio III a sottoscrivere l'atto;
2) violazione del principio di trasparenza in quanto il Comune non avrebbe consentito l'accesso agli atti per verificare le seguenti circostanze: a) relativamente all'anno 2014 il timbro postale del 27-12-2019 recava una data che non corrispondeva a quella di effettiva presa in carico in data 01-01-2020; b) il procedimento scaturiva secondo il Comune da "informazioni in possesso di questa amministrazione" senza specificare altro;

3) mancata classificazione delle strade;

4) lacunosità del regolamento comunale;

5) carenza di istruttoria del Comune in ordine alla verifica di fatto del passaggio sottoposto a tributo che è "a raso" e insiste su una proprietà privata.

Si costituiva il Comune di Sora che resisteva e chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

La ricorrente depositava memorie illustrative e la resistente brevi repliche.

La CTP di Frosinone, con la sentenza n. 146/21, depositata il 25-02-2021 e non notificata (doc. n. 1) rigettava il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese di lite.

Propone appello xxx. chiedendo la integrale riforma della pronuncia gravata e l'accoglimento dell'originario ricorso, sulla base dei seguenti motivi:

A. predisposizione, motivazione, sottoscrizione e notifica dell'avviso impugnato. Ovvero, nullità/inesistenza/ illegittimità dell'avviso impugnato per: difetto di nomina del Dirigente, in quanto emesso e sottoscritto da soggetto incompetente; per difetto di notifica; per violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'articolo 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), per difetto motivazionale e difetto di allegazione; per violazione dell'art. 2 del Regolamento Comunale TOSAP approvato con Deliberazione del C.C. N. 10/1995; assenza di un elemento essenziale per la quantificazione del canone richiesto: la classificazione delle strade

B. mancanza del presupposto impositivo secondo il Regolamento comunale;

C. insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del c.d. "accesso a raso" e assenza di occupazione di suolo pubblico, come da perizia redatta e sottoscritta dal Geom. E.F., la quale avrebbe accertato: che la strada comunale Via S. G. non è riportata sulle mappe catastali, essendo in esse riportata solo una strada interpoderale con linea tratteggiata; l' assenza di marciapiedi per la circolazione in sicurezza dei pedoni; l' assenza di banchine e cunette laterali per lo smaltimento delle acque piovane; la presenza di un fosso che corre lungo i lati della strada ad una distanza variabile fra cm 80-150 dai limiti della carreggiata e che non potrebbe assolvere alla funzione di allontanamento delle acque dalla sede stradale, in quanto i bordi del fosso sono rialzati e non permetterebbero allo stesso di essere al servizio della via pubblica. Inoltre, nei tratti in cui è possibile rilevare la sua posizione, come nel caso di specie, il fosso catastalmente risulterebbe realizzato- non dal Comune - su fondi di proprietà privata.

D. valutazione delle prove prodotte in primo grado, non avendo il Comune dimostrato l'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di imposta e, per l'effetto, la propria titolarità sull'area di passaggio.

E. condanna alle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sora che ha resistito e ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza di primo grado.

La parte appellante ha depositato memorie illustrative.

Il ricorso è stato posto in discussione alla pubblica udienza del 30.11.2024 e la Corte, sentiti i procuratori delle parti presenti in aula, ha deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

Con il primo articolato motivo, l'odierna appellante ha censurato la carenza di motivazione della sentenza di primo grado in relazione alle eccezioni di carattere formali sollevate con riferimento alla legittimità dell'atto.

Al riguardo, nonostante la formula sintetica con la quale la CTP di Frosinone ha valutato tali profili, la Corte rileva la assoluta infondatezza delle doglianze di parte appellante.

In ordine alla pretesa carenza di potere o all'incompetenza del funzionario comunale che ha sottoscritto l'avviso di accertamento in contestazione, si osserva che ipotetici profili di irregolarità ravvisabili nelle procedure di nomina dei funzionari per la mera intempestività di taluni adempimenti procedurali non valgono comunque ad inficiare ex se - non essendo stato addotto dal ricorrente alcun concreto profilo effettivo di contrasto sostanziale delle nomine in questione con le prescrizioni contenute nel Piano

approvato - la piena validità ed efficacia dell'operato dei funzionari all'epoca formalmente ed effettivamente in concreto investiti della titolarità degli Uffici Comunali deputati all'emanazione dell'impugnato Avviso.

Altrettanto inconsistenti risultano le censure dell'appellante circa la pretesa nullità dell'Avviso ex art. 7 L. n. 212 del 2000, per non essere stata allo stesso allegata la imprecisata documentazione contenente i pretesi dati informativi in relazione ai quali, nella premessa dell'atto opposto, si afferma testualmente che "il presente avviso è stato redatto in base alle informazioni in possesso di questa Amministrazione".

Al riguardo, difatti, è agevole rilevare che la locuzione "informazioni in possesso di questa Amministrazione", con ogni evidenza, si riferisce non ad ulteriori ed imprecisati dati informativi in possesso del Comune, al di là di quelli specificati nell'Avviso, bensì costituisce, nell'iter argomentativo della premessa dell'atto, il semplice richiamo conclusivo degli elementi motivazionali evidenziati nel capoverso precedente, laddove con la locuzione "Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta l'omessa dichiarazione dei seguenti presupposti della Tassa di cui trattasi ..." viene sinteticamente richiamata la dettagliata illustrazione degli elementi identificativi dell'accesso carrabile in questione e dei conseguenti parametri di tassazione contenuti nella successiva parte fondamentale di tale Avviso denominata come "prospetto di accertamento del presupposto e della tassa". Trattasi, pertanto, di elementi risultanti dai documenti del relativo fascicolo d'ufficio, che il Comune non aveva l'obbligo di allegare all'impugnato avviso, in quanto agevolmente conoscibili dalla contribuente con apposita richiesta di accesso rivolta all'Ufficio Tecnico comunale, come avvenuto nel caso di specie (v. istanza di accesso agli atti inviata il 22.09.2020 - doc. 23 fasc. 1 grado). Vale, infatti, in tal caso, il principio secondo il quale l'obbligo di allegare un atto richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili e non anche quelli di carattere normativo o regolamentare, la cui conoscibilità sussiste in quanto pubblicati.

Da quanto innanzi evidenziato, circa la riconducibilità agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale degli accertamenti TOSAP posti a base dell'impugnato Avviso, discende anche, in mancanza di qualsivoglia risultanza di segno contrario, la infondatezza delle censure dell'appellante circa la pretesa illegittimità dell'Avviso de quo per non essere asseritamente comprovato in atti l'effettivo espletamento di tali accertamenti (come prescritto dall'art. 2 Reg. Comunale di cui alla deliberazione C.C. n. 10/1995) da parte di funzionari dell'Ufficio Tecnico comunale e/o della Polizia Municipale.

Quanto all'ulteriore profilo di asserita illegittimità dell'opposto Avviso, da ricollegare alla mancata indicazione in detto Avviso - come prescritto invece da apposito Regolamento Comunale ai fini della quantificazione del canone TOSAP - della precisa classificazione urbanistica della strada comunale de qua e del suo effettivo inserimento nel sistema della viabilità pubblica di zona, per sottolineare la totale infondatezza di tale doglianza è sufficiente rilevare che l'Atto impugnato contiene in modo esaustivo la sintetica enunciazione di tutti gli elementi idonei a ricostruire la precisa classificazione urbanistica di via S. G. come strada facente parte del sistema di viabilità pubblica del Comune di Sora, l'indicazione della categoria (...), con la relativa corretta quantificazione del corrispondente canone TOSAP.

Quanto poi all'ulteriore doglianza relativa ad un preteso assoggettamento alla tassazione TOSAP dei soli occupanti di suolo pubblico titolari di un formale atto di legittimazione all'occupazione e non quindi i meri occupanti di fatto, per sottolineare la palese infondatezza di tale tesi interpretativa è sufficiente richiamare il chiaro disposto dell'art. 38, co. 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 pro tempore vigente che, nell'individuare i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposta, prevede(va) che "1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile dei comuni e delle province", nonché il costante orientamento giurisprudenziale di merito che afferma il pieno assoggettamento alla TOSAP anche delle mere occupazioni di fatto del suolo pubblico.

Una diversa interpretazione porterebbe, infatti, al paradossale risultato di assoggettare a tassazione i soli soggetti regolarmente legittimati all'occupazione del suolo pubblico, esonerandone invece quei soggetti che senza legittimazione alcuna parimenti occupano il suolo pubblico in via di mero fatto.

Venendo ora alle residue doglianze dell'appellante afferenti al merito della pretesa tributaria in contestazione, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di assoggettamento a TOSAP degli accessi e dei passi carrabili "a raso".

Ai sensi dell'art. 44, co. 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, pro tempore vigente, "Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata". La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Il successivo comma 7 - abrogato dall'art. 3, comma 60, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1 gennaio 1996. - esentava dal pagamento della TOSAP gli accessi "a raso", stabilendo che "La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico".

Era tuttavia rimasto in vigore il successivo comma 8 che, con riferimento alla facoltà di rilascio del cartello segnaletico del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi, richiama il citato comma 7.

Nell'applicare tali norme, la Suprema Corte, a partire dal 2003, ha fissato il principio per il quale "in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell'art. 44, comma 8, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, gli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per i quali sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, sono soggetti alla tassa, determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. Da un lato, infatti, l'art. 3, comma 60, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, nell'abrogare il comma 7 del citato art. 44, ha soltanto inteso eliminare (per evitare dubbi interpretativi) la regola generale della non imponibilità degli accessi a filo con il manto stradale, ma, mantenendo fermo il comma 8 (che richiama il comma precedente), ne ha conservato l'imponibilità nel caso del rilascio del cartello di divieto di sosta, e, dall'altro, siffatti accessi a raso, muniti del detto cartello, configurano una sottrazione del bene all'uso pubblico (e, quindi, un'occupazione tassabile), con correlativo vantaggio per il proprietario, derivante dall'esistenza del divieto di sosta per gli altri" (Cass. n. 18557/2003; conforme, Cass. n. 17717/2009)).

Successivamente, la Suprema Corte ha ribadito che "In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), i varchi cosiddetto a raso, ossia posti a filo con il manto stradale, da tenersi distinti dai passi carrabili, in quanto rappresentano semplici accessi privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non sono soggetti ad imposta, a differenza degli altri, perché questi ultimi, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, presuppongono la destinazione particolare ed eccezionale dell'area prospiciente, attraverso il rilascio del divieto di sosta che renda palese tale destinazione, rilascio che non è obbligatorio, ma presuppone una scelta rimessa, con la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 22 del cod. strada., al soggetto privato; mentre il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del varco, ai sensi dell'art. 22 cit., risponde ad un interesse pubblico che non

interferisce con il potere impositivo del Comune, regolato dalla disposizione suddetta sulla Finanza Locale" (Cass. n. 8106/2004).

La medesima Corte ha poi ribadito che: "la nozione normativa di "passo carrabile", desumibile dall'art. 44 del D.Lgs. n. 507 del 1993, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada". (In quel caso, la S.C. ha ritenuto soggetta a tassazione la occupazione, finalizzata alla realizzazione dell'accesso, che si attui con opere visibili, dirette a facilitare tale accesso e ciò sulla scorta della previsione testuale di manufatti "costruiti" di cui al comma quarto dell'art. 44 del citato D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass., n. 16913/2007)

Infine, con la pronuncia n. 25345/2020, i Giudici di legittimità hanno ribadito che "L'art. 44 del D.Lgs. n. 507 del 1993 definisce i passi carrabili Quindi, la nozione normativa di "passo carrabile", desumibile dall'art. 44 del D.Lgs. n. 507 del 1993, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada " (Cass. n. 16913 del 2007). I passi carrabili "a raso" mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (Cass. n. 16733 del 2007). Ai fini della tassazione assumono rilievo le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l'accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l'interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale".

Ne discende pertanto che, sono esclusi dalla TOSAP soltanto gli accessi o i varchi a filo con il manto stradale, realizzati con portoni e cancelli che si aprono direttamente sulla pubblica strada e che mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (c.d. accessi a raso), a meno che si configurino come passi carrabili rispetto ai quali il contribuente abbia chiesto ed ottenuto dal Comune - ai sensi dell'art. 44, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, cit. e dell'art. 22 C.d.S. - l'apposizione del cartello di divieto di sosta che configura una sottrazione del bene all'uso pubblico, con correlativo vantaggio per il proprietario, derivante dall'esistenza del divieto di sosta per gli altri e, quindi, un'occupazione di suolo pubblico tassabile.

Nella fattispecie in esame, alla stregua dei superiori principi, una volta esclusa l'apposizione di apposita segnaletica di divieto di sosta prospiciente l'accesso in contestazione, rimane da stabilire se l'accesso della contribuente assoggettato a TOSAP dal Comune di Sora possa essere definito o meno accesso "a raso" o "a filo" con il manto stradale, in mancanza di opere visibili che rendono concreta l'occupazione di suolo pubblico e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Ciò posto, osserva la Corte, che le dettagliate raffigurazioni fotografiche dell'accesso di via S. G. in contestazione, prodotte in atti sia dalla contribuente appellante che dal Comune appellato (immagini non contestate nella loro effettiva corrispondenza alla realtà fisica dei luoghi in questione), evidenziano la presenza di un transito carrabile che - superando ed inglobando il fosso di canalizzazione e regimentazione delle acque piovane e di scolo che si dilunga a margine della strada comunale denominata via S. G. (che in quel punto si interpone fra il terreno di proprietà dell'appellante e la predetta

strada comunale) assicura il collegamento veicolare di tale proprietà con il sistema viario pubblico di zona, costituito nel suo insieme dalla carreggiata di via S. G., dalle relative banchine laterali e dal fosso laterale di raccolta e smaltimento delle acque piovane e di scolo, parzialmente intubato in corrispondenza dell'accesso carrabile: tutti elementi per loro natura univocamente facenti parte integrante e strutturale di un complessivo assetto del sistema di viabilità pubblica di zona finalizzato a garantirne al meglio l'utilizzo pubblico.

Parte appellante ha altresì dedotto - richiamando le risultanze della perizia di parte non asseverata, a firma del geo. E.F. - che l'opera in cemento di cui trattasi non insisterebbe su suolo pubblico, bensì sulla sua proprietà, la quale sarebbe attraversata dal fosso laterale l'attuale via S. G., anch'essa catastalmente rientrante, in parte, nella sua proprietà.

Al riguardo, premesso che il Comune appellato ha prodotto documentazione ufficiale attestante la presenza già al 31/12/1982 di via S. G. nella elencazione della classificazione delle strade del Comune (all. 1 e 2), comprendente non solo la carreggiata, ma anche le banchine e il fosso laterali, deve comunque ritenersi che la T. non abbia comprovato in corso di giudizio la sua meramente assertiva qualità di originaria e perdurante proprietaria di tali beni, non essendo all'uopo sufficienti le risultanze catastali evidenziate dal geom. F..

Difatti, in materia di regolamento dei confini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 950 c.c., come interpretate dalla giurisprudenza, secondo la quale: "nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "attore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario" (Cass., Ord. n. 11557/2024; Cass., ord. n. 10062/2018; Cass. n. 14993/2012).

Nella specie, non vi è dubbio che la documentazione ufficiale prodotta dal Comune di Sora appellato presenti elementi di maggiore attendibilità rispetto ai meri dati catastali richiamati da parte appellante, così da poter incidentalmente affermare l'appartenenza, di fatto o di diritto, al demanio comunale della strada comunale via S. G., della cunetta e del fosso laterali.

In tale situazione, ad avviso del Collegio, è inconfutabile che le opere di accesso di cui trattasi - copertura in cemento del canale laterale di scolo - per un verso, insistono su beni (canalizzazione di raccolta e smaltimento delle acque piovane e di scolo e banchine laterali) strutturalmente facenti parte integrante e consolidata, quanto meno di fatto, del demanio stradale del Comune di Sora e, per altro verso, risultano univocamente funzionali al collegamento carrabile della proprietà dell'appellante con l'antistante strada pubblica, mediante un piano transitabile posto a copertura dell'ostacolo costituito dalla sottostante canalizzazione pubblica di raccolta e smaltimento delle acque piovane e di scolo, longitudinalmente interposto fra la strada comunale e la proprietà della T..

Dunque, tale opera di accesso risulta caratterizzata, nella sua essenzialità, da una specifica e ben distinta autonomia strutturale e funzionale rispetto all'assetto del sistema di viabilità pubblica circostante, con ciò concretizzandosi il presupposto d'imposta di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 507 del 1993: vale a dire l'occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura (nel caso di specie, mediante un accesso carrabile con struttura di ponticello) stabilmente realizzata, anche senza titolo dal privato, con opere aventi una specifica autonomia strutturale e funzionale sulle strade pubbliche ed i connessi beni demaniali facenti parte integrante del sistema di viabilità pubblica della zona interessata. Essa, per tali ragioni, non può essere qualificata, sotto il profilo giuridico innanzi detto, come accesso "a raso" o "a filo", non assoggettabile a tassazione data la mancanza di

opere tali da rendere concreta l'occupazione di suolo pubblico e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Ne discende, l'infondatezza di tutte le doglianze di merito relative all'insussistenza o alla mancata prova, da parte del Comune appellato, del presupposto impositivo della TOSAP all'accesso nella proprietà della T. in contestazione.

Infine, sono infondate anche le doglianze relative alla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, atteso che, quando l'ente impositore è assistito dai propri funzionari, trovano applicazione le regole generali in materia di condanna alle spese, con la sola riduzione del 20% del compenso spettante agli avvocati, prevista dall'art. 15, co. 2-sexies, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nella specie, tuttavia, pur in mancanza di un espresso richiamo a tale disposizione, non vi è prova del fatto che i giudici di primo grado non abbiano applicato la riduzione del compenso ivi prevista.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni - nelle quali resta assorbita ogni ulteriore argomentazione svolta in atti dall'appellante - ritiene la Corte di dover rigettare il proposto appello confermando la legittimità dell'Avviso di accertamento impugnato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado, secondo i parametri medi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 15, co. 2-sexies, del D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo l'Ente impositore assistito dai propri funzionari.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e conferma la legittimità dell'Avviso di accertamento impugnato;
- 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 400,00 per compenso professionale, al netto dell'operata riduzione del 20%, oltre oneri di legge.

Conclusione

Così deciso in il 30 ottobre 2024.